

PERSBERICHT

11 juni 2026

Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking: opvolging 2026 van de aanbevelingen



In 2023 onderzocht het Rekenhof de publiek-private samenwerkingen (PPS) voor de bouw van nieuwe gevangenissen. Door de overbevolking, de verouderde staat van sommige gevangenissen en de budgettaire beperkingen besliste de regering te kiezen voor een financiering door een privépartner. Vijf gevangenissen werden op die manier gebouwd en vier staan nog op de planning. Tijdens de initiële audit beval het Rekenhof onder meer aan om de teams te versterken die de complexe contracten beheren. Het vroeg ook om vooraf een kwantitatieve analyse uit te voeren, om de meerwaarde aan te tonen van PPS-projecten ten opzichte van een klassieke aankoopmethode. In zijn opvolging van 2026 stelt het Rekenhof vast dat het beheer van de PPS-projecten erop vooruitgaat. Negen aanbevelingen zijn inmiddels uitgevoerd, zestien zijn in uitvoering en aan vijf werd geen gevolg gegeven. Het Rekenhof benadrukt wel dat de methode die de keuze voor een PPS-model moet onderbouwen, nog verbeterd kan worden.

De PPS-projecten die de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben afgesloten, nemen de vorm aan van DBFM-contracten. Daarbij neemt een privépartner het ontwerp (*Design*), de bouw (*Build*), de financiering (*Finance*) en het onderhoud (*Maintenance*) voor zijn rekening. De DBFM-contracten die de Regie en de FOD beheren, hebben betrekking op de gevangenissen die in het kader van drie masterplannen in gebruik zijn genomen. Sinds 2013 zijn vijf DBFM-gevangenissen gebouwd en in gebruik, namelijk Marche-en-Famenne, Beveren, Leuze-en-Hainaut, Haren en Dendermonde. Vier geplande nieuwe inrichtingen bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding: Antwerpen (ingebruikname gepland voor half 2026), Leopoldsburg (2029), Vresse-sur-Semois (2029) en Verviers (2031).

Het Rekenhof stelt vast dat de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie sinds de audit van 2023 vooruitgang hebben geboekt bij het beheer van de DBFM-gevangenissen. Zo hebben ze hun teams uitgebreid en de coördinatie-instrumenten verbeterd. Toch heeft de Regie nog altijd moeite om facilitair beheerders aan te trekken en te behouden, terwijl hun rol nochtans essentieel is om de continuïteit tussen de bouw- en exploitatiefase te waarborgen, feedback te benutten en de opvolging van het onderhoud te garanderen.

Bovendien is er nog altijd geen federaal wettelijk kader om de inzet van PPP-projecten te regelen. In 2026 is er wel een werkgroep opgericht die zich over deze kwestie moet buigen.

Om de keuze voor een DBFM-constructie te onderbouwen, heeft de Regie der Gebouwen werk gemaakt van een methode voor een voorafgaande evaluatie, die is gebaseerd op de gids van het

European PPP Expertise Centre (EPEC). Toch vraagt die methode nog verdere verfijning. Volgens het Rekenhof moet de methode de parameters rechtvaardigen die voor de evaluatie worden gebruikt, zoals de actualisatievoet en de restwaarde van de gebouwen. Die zijn immers doorslaggevend bij het vergelijken van de verschillende aankoopmethodes.

De begrotingsrapportering aan het parlement is verbeterd voor reeds gesloten contracten. De algemene toelichting bij de begroting verduidelijkt voortaan de kosten van de investeringsvergoedingen voor bepaalde gevangenissen. Toch ontbreken het totale bedrag aan investeringsvergoedingen over de volledige looptijd van de exploitatie (25 jaar) van de gevangenissen in Antwerpen en Dendermonde, net als alle informatie over de onderhoudsvergoedingen en de vergoedingen voor facilitaire diensten. Het parlement heeft dus geen volledig beeld van de totale financiële verbintenis van de Staat gedurende de volledige looptijd van de contracten.

Bovendien moet de rapportering aan het parlement ook projecten in de ontwerpfase omvatten, om ervoor te zorgen dat het parlement vooraf machtiging kan verlenen voor dergelijke uitgaven.

Het uitwisselen van ervaringen, met name via het PPS-platform, en de betrokkenheid van de lokale directies zijn positieve stappen om de contracten in de toekomst te verbeteren. Volgens het Rekenhof blijft een formele evaluatie van eerdere contracten wel noodzakelijk. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie hebben beloofd die aanbeveling in 2026 toe te passen.

Ook de opvolging van het onderhoud van de gevangenissen in DBFM-beheer is verbeterd, met name dankzij de publicatie van een praktische gids, het stroomlijnen van de beheerinstrumenten en de uitwisselingen binnen het PPS-platform. De opvolging van de verplichtingen van de dienstverleners staat echter nog in de steigers. De facilitair beheerders in Dendermonde en Beveren hebben daarvoor de eerste opvolgingsmaatregelen genomen. Nu moeten ze verder worden uitgerold in alle inrichtingen.

Ten slotte merkt het Rekenhof op dat de juridische verbintenissen die voortvloeien uit DBFM-contracten niet zijn opgenomen in de rekeningen van rechten en verplichtingen buiten balans van de Staat. Bovendien is het IWMS-project (*Integrated Workplace Management System*), dat onmisbaar is voor een beter beheer van de DBFM-gevangenissen, bij gebrek aan budget nog altijd niet opgestart. Dat systeem moest de beheerinstrumenten harmoniseren, de gegevens centraliseren en zorgen voor een onderlinge afstemming van de systemen om gevallen van non-conformiteit te registreren.

Informatie voor de pers

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collateral instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.

Het verslag "Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten: opvolging 2026 van de aanbevelingen" werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag en dit persbericht zijn beschikbaar op rekenhof.be.